

Договор №58/11-23-123
о передаче в аренду недвижимого имущества

г. Москва

«01» августа 2023 г.

Акционерное общество «Корпорация космических систем специального назначения «Комета» (сокращенно – АО «Корпорация «Комета»), именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя генерального директора АО «Корпорация «Комета» по финансово-экономической работе Мельник Оксаны Валерьевны, действующего на основании доверенности от 01.01.2021 № 10/01, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АКАДЕМИЯ ДПО» (ООО «АКАДЕМИЯ ДПО»), в лице генерального директора Мандажи Ивана Анатольевича, действующего на основании Приказа № 35 от 27.10.2020, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование нежилые помещения, расположенные по адресу: 115068, г. Москва, ул. Велозаводская, дом 5, стр. 48 (I), 1 (первый) этаж, общей площадью **317,3 кв.м.**, для использования под офис; имущественный состав и характеристики нежилых помещений определены в акте приема-передачи нежилых помещений (приложение 1 к настоящему договору). Акт приема-передачи нежилых помещений является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Планы помещений первого этажа, передаваемых в аренду (приложение 2 к настоящему договору) являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Нежилые помещения принадлежат Арендодателю на праве собственности.

1.4. Арендодатель предоставляет нежилые помещения в пригодном для их использования состоянии в соответствии с целями, указанными в п. 1.1. Договора, и гарантирует, что на момент заключения Договора нежилые помещения свободны от прав и претензий третьих лиц, не находятся в залоге, под арестом или другим обременением и не являются предметом спора.

2. Срок договора

2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с **01.08.2023 г. по 31.10.2023 г.** Договор вступает в силу с момента его подписания.

2.2. Обязательства Арендодателя по настоящему договору возникают с момента подписания настоящего договора Сторонами, обязательства Арендатора - с момента фактической передачи нежилых помещений в аренду по акту приема-передачи.

3. Обязанности Сторон

3.1. Арендодатель обязуется:

3.1.1. Передать нежилые помещения Арендатору в порядке и на условиях, установленных в настоящем Договоре.

3.1.2. Обеспечить бесперебойное получение Арендатором коммунальных услуг: электроэнергии, воды, сезонного отопления, необходимых для использования нежилых помещений, в соответствии с целями, указанными в п. 1.1. настоящего Договора.

3.1.3. Не чинить препятствий в правомерном использовании нежилых помещений; обеспечить Арендатору доступ в арендуемые нежилые помещения

3.1.4. Участвовать в порядке, согласованном с Арендатором, в создании необходимых условий для эффективного использования нежилых помещений и поддержания их в надлежащем состоянии.

3.1.5. Оказывать Арендатору необходимое содействие по устранению повреждений нежилых помещений и любых негативных последствий аварий, произошедших не по вине Арендатора, а также вследствие других событий объективного характера.

3.1.6. Своевременно информировать Арендатора обо всех возможных ситуациях и событиях, которые могут повлечь невозможность нормального использования нежилых помещений.

3.2. Арендатор обязуется:

3.2.1. Принять нежилые помещения в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.2. Пользоваться нежилыми помещениями в соответствии с целями, указанными в п. 1.1. настоящего Договора.

3.2.3. Содержать нежилые помещения в исправности и в образцовом санитарном и противопожарном состоянии, за свой счет производить их текущий ремонт. Капитальный ремонт осуществляется Арендодателем, если в течение срока действия Договора Стороны не придут к иному соглашению.

3.2.4. Не передавать нежилые помещения в залог, безвозмездное пользование, не вносить в качестве вклада (взноса) в уставной капитал юридических лиц, а также не совершать иных действий, связанных с передачей прав на нежилые помещения, не делить нежилые помещения с третьими лицами, а также не обременять их иными способами.

3.2.5. Не производить никаких перепланировок и переоборудования в нежилых помещениях, вызываемых потребностями Арендатора, без письменного согласия Арендодателя.

3.2.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней, о предстоящем освобождении нежилых помещений, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и в связи с его досрочным прекращением (расторжением).

3.2.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней после истечения срока аренды или в связи с прекращением (расторжением) Договора возвратить нежилые помещения Арендодателю с учетом их нормального износа на основании акта передачи, подписываемого уполномоченными представителями Сторон. Если при передаче нежилых помещений выяснится, что их техническое состояние хуже состояния, в котором бы они находилось при нормальном использовании, Стороны отражают это в акте передачи, на основании чего Арендатор возмещает Арендодателю причиненный ущерб.

3.2.8. Неотделимые улучшения, которые могут быть произведены Арендатором только с письменного согласия Арендодателя, являются собственностью Арендодателя, и их стоимость не подлежит возмещению Арендатору, если Стороны не договорятся об ином.

3.2.9. Своевременно вносить арендную плату, а также нести другие расходы, связанные с использованием нежилых помещений.

3.2.10. Не чинить препятствий представителям Арендодателя или другим лицам, наделенным такими правами, в любое время посещать нежилые помещения с целью осмотра и проверки их использования.

3.2.11. Соблюдать пропускной режим и иные правила, установленные Арендодателем, связанные с использованием нежилых помещений.

3.2.12. За свой счет выполнять все необходимые регистрационные, лицензионные и другие требования, предъявляемые к его деятельности, связанные с использованием нежилых помещений.

3.3. Арендодатель не несет никакой ответственности за потерю, ущерб, повреждение или кражу имущества, находящегося в нежилых помещениях, а также не обязан отвечать по претензиям, выдвинутым против Арендатора третьими лицами за совершенные им действия, повлекшие негативные последствия.

3.4. Арендодатель имеет право контролировать порядок использования нежилых помещений Арендатором без вмешательства в его хозяйственную деятельность.

4. Платежи и расчеты по Договору

4.1. Сумма ежемесячной арендной платы составляет **264 416 (Двести шестьдесят четыре тысячи четыреста шестнадцать) рублей 67 копеек**, в том числе НДС, согласно действующего законодательства Российской Федерации.

4.2. Арендатор производит внесение арендной платы за каждый месяц не позднее 10 числа оплачиваемого месяца.

4.3. Арендная плата по настоящему договору в полном объеме перечисляется Арендатором на расчетный счет Арендодателя. Датой уплаты арендной платы по настоящему Договору считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.

4.4. Порядок компенсации Арендатором Арендодателю стоимости потребленных коммунальных услуг определяется договором на возмещение затрат за коммунальные услуги в рамках отдельного договора, заключенного между Сторонами.

4.5. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменить размер арендной платы, уведомив Арендатора за 1 (один) месяц путем направления письменного уведомления с приложением документов, обосновывающих изменение размера арендной платы.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. За неисполнение обязательства, предусмотренного пунктом 4.2, Арендатор по письменному требованию Арендодателя, оплачивает пени в размере 0,1% от ежемесячной суммы арендной платы за каждый день просрочки. Оплата пени, установленной настоящим Договором, не освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

5.3. Арендатор несет ответственность за соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности, экологической и электробезопасности в арендуемых нежилых помещениях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае нарушения Арендатором сроков возврата нежилых помещений, указанных в пункте 3.2.7. настоящего договора, Арендодатель вправе требовать от Арендатора внесения арендной платы за все время допущенной просрочки, а если указанная плата не покрывает причиненных Арендодателю убытков, Арендодатель

вправе потребовать их возмещения при условии документального подтверждения понесенных убытков.

6. Порядок изменения, досрочного прекращения и расторжения Договора и его заключения на новый срок

6.1. Изменение условий настоящего Договора и его досрочное расторжение допускаются по соглашению Сторон.

Предложения по изменению условий настоящего Договора и его досрочному расторжению рассматриваются Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней и оформляются дополнительным соглашением.

6.2. Арендодатель вправе до истечения срока аренды в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Арендатора за 30 (тридцать) дней.

6.3. По истечении срока аренды, при условии отсутствия существенных нарушений Арендатором его обязательств по Договору, Арендатор имеет преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок. В этом случае Арендатор обязан не менее, чем за 30 (тридцать) дней до истечения срока аренды по Договору, в письменной форме уведомить Арендодателя о своем желании заключить договор на новый срок, при этом Стороны могут уточнить (изменить) условия аренды. Если Арендатор письменно не уведомил Арендодателя о желании заключить договор аренды на новый срок, то Арендодатель вправе заключить договор аренды с другим лицом.

7. Возврат нежилых помещений Арендодателю

7.1. Арендатор обязан вернуть Арендодателю нежилые помещения в том состоянии, в котором он их получил, с учетом нормального износа.

7.2. Арендатор обязан за свой счет подготовить нежилые помещения к возврату Арендодателю, включая составление Акта приема-передачи.

7.3. В случае несвоевременного возврата нежилых помещений Арендодатель вправе потребовать от Арендатора внесения арендной платы за все время просрочки.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия, делающие невозможным исполнение обязательств.

8.2. В случае наступления данных обстоятельств, Сторона обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

8.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, то Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

9.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

Претензия направляется любым из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться распиской Стороны в ее получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.

Претензия влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой она направлена (далее - адресат), с момента доставки претензии указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда претензия не была вручена адресату по зависящим от него обстоятельствам.

Претензия считается доставленной, если она:

- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;
- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если последний не находится по такому адресу.

9.3. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

9.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии.

9.5. В случае невозможности урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 9.4 Договора, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд города Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Прочие условия

10.1. Арендатор обеспечивает административно-техническое сопровождение при проведении работ по текущему ремонту.

10.2. Арендатор не вправе передать нежилые помещения в субаренду.

10.3. Арендатор обеспечивает эксплуатацию инженерных сетей и электросетей в нежилых помещениях.

10.4. Произведенные расходы Арендатора при участии в работах по капитальному ремонту, реконструкции нежилых помещений, а также расходы на текущий ремонт и содержание нежилых помещений не являются основанием для снижения арендной платы.

10.5. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника нежилых помещений не является основанием для изменения условий или расторжения настоящего Договора.

10.6. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон, она обязана письменно, в недельный срок после произошедших изменений, сообщить другой Стороне о данных изменениях.

10.7. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.8. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, подписанных сторонами договора, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

1. Акт приема-передачи (приложение 1);
2. План помещений 1 этажа, передаваемых в аренду (приложение 2).

11. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

Арендодатель: АО «Корпорация
«Комета»

Адрес: 115068, Москва,
Велозаводская ул., д. 5

ОГРН 1127746365670

ИНН 7723836671

КПП 772301001

р/с 40702810038250014394

к/с 30101810400000000225

ПАО Сбербанк

БИК 044525225

Тел./факс: 8 (495) 675-08-67

Арендатор: ООО «АКАДЕМИЯ ДПО»

Адрес юридический: 117042, г. Москва,
ул. Южнобутовская, д. 45, эт.1, пом. 2,
ком. 2

ИНН 7727406158

КПП 772701001

ОГРН 1197746048147

Р/с 40802810400000107227

К/с 30101810200000000700

БИК 044525700

Банк АО «Райффайзенбанк», г. Москва

Тел.: 8 (495) 032-09-82

8 (800) 707-71-91

Подписи Сторон:

От Арендодателя:

Заместитель Генерального директора
АО «Корпорация «Комета»
по финансово-экономической работе



О.В. Мельник

« » 2023 г.

От Арендатора:

Генеральный директор
ООО «АКАДЕМИЯ ДПО»



И.А. Мандажи

2023 г.

А К Т **приема-передачи в аренду нежилых помещений**

г. Москва

«01» августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель Акционерного общества «Корпорация космических систем специального назначения «Комета» (АО «Корпорация «Комета») заместитель генерального директора АО «Корпорация «Комета» по финансово-экономической работе Мельник Оксана Валерьевна, действующий на основании доверенности от 01.01.2021 года № 10/01 и Общество с ограниченной ответственностью «АКАДЕМИЯ ДПО» (ООО «АКАДЕМИЯ ДПО»), в лице генерального директора Мандажи Ивана Анатольевича, действующего на основании Приказа № 35 от 27.10.2020, составили настоящий акт о том, что АО «Корпорация «Комета» сдало, а ООО «АКАДЕМИЯ ДПО» приняло в аренду нежилые помещения, общей площадью **317,3 кв.м.**, расположенные по адресу: 115068, г. Москва, ул. Велозаводская, дом 5, стр. 48 (I), 1 (первый) этаж в следующем составе:

Литера по плану	Этаж	Номер помещения	Номер по плану	Назначение частей помещений	Формула подсчета частей помещений	Площади (кв.м.)			Высота помещений (м.)	Примечание
						общая	основная	вспомогательная		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стр.48	1		24		13,3				3,20	
	1		25		2,2				3,20	
	1		26		6,2				3,20	
	1		27		2,6				3,20	
	1		28		4,9				3,20	
	1		29		19,1				3,20	
	1		30		25,6				3,20	
	1		31		8,5				3,20	
	1		32		1,5				3,20	
	1		33		3,1				3,20	
	1		34		8,9				3,20	
	1		40		2,1				3,20	
	1		41		1,8				3,20	
	1		42		2,2				3,20	
	1		43		1,8				3,20	
	1		44		4,2				3,20	
	1		48		21,6				3,20	
	1		49		15,4				3,20	
	1		52		28,3				3,20	
	1		53		3,9				3,20	
	1		54	часть	140,1				3,20	

Передаваемые нежилые помещения общей площадью **317,3 кв. м.** находятся в состоянии, пригодном для их использования. Претензий к качеству нежилых помещений не имеется.

Сдал:

Заместитель генерального директора
АО «Корпорация «Комета» по финансово-экономической работе

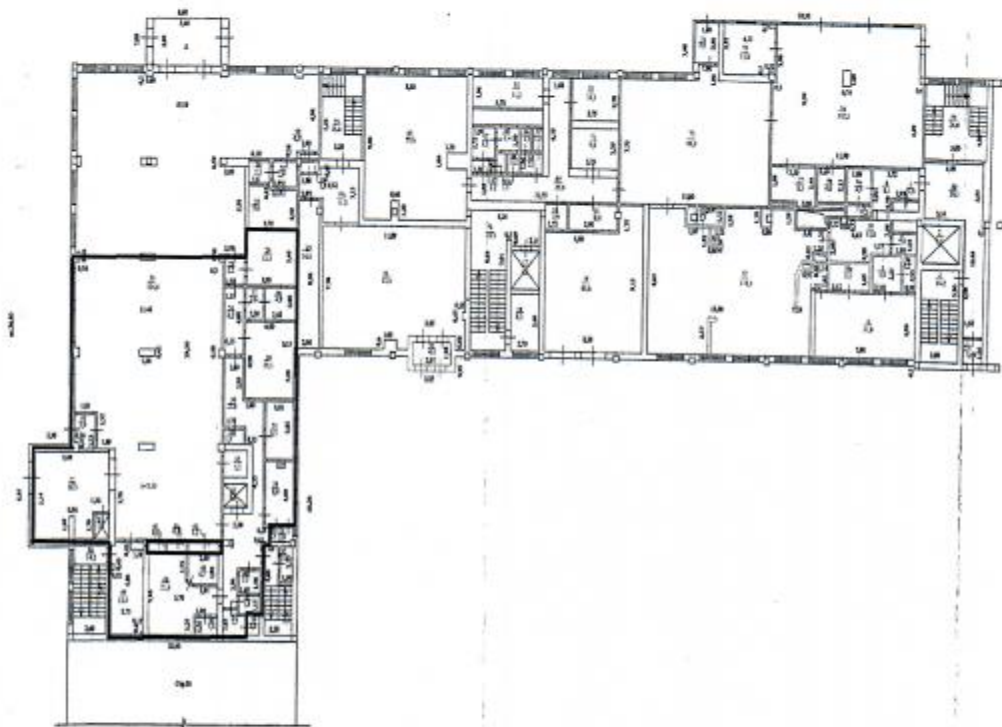
О.В. Мельник

Принял:

Генеральный директор
ООО «АКАДЕМИЯ ДПО»

И.А. Мандажи

**План нежилых помещений первого этажа, передаваемых в аренду по адресу:
115068, г. Москва, ул. Велозаводская, дом 5, стр. 48 (I), 1 (первый) этаж**



Подписи Сторон:

От Арендодателя:

Заместитель Генерального директора
АО «Корпорация «Комета»
по финансово-экономической работе

О.В. Мельник

2023 г.

От Арендатора:

Генеральный директор
ООО «АКАДЕМИЯ ДПО»



В.А. Мандажи

«__» 2023 г.

